永新县新文学皮革有限公司“7.17”一般中毒和窒息事故调查报告

永新县新文学皮革有限公司“7.17”

一般中毒和窒息事故调查组

2023年10月11日

目　　录

一、事故基本情况 5
（一）事故发生单位及相关单位概况 5
（二）事故发生经过及应急救援情况 6
（三）事故发生单位安全管理情况 8
（四）事故现场情况 9
（五）事故现场勘验情况 11
（六）事发当天天气情况 11
二、人员伤亡和直接经济损失情况 11
（一）人员伤亡情况（死亡1人） 11
（二）直接经济损失情况 11
三、事故应急处置及评估情况 12
（一）事故信息接报及现场应急处置情况 12
（二）善后处置情况 12
（三）事故应急处置评估 12
四、事故的原因分析 12
（一）直接原因 12
（二）间接原因 13
（三）事故类型 14
（四）事故性质 14

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 14
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议 15
（三）对事故有关人员处罚建议 16
六、事故防范措施 16

永新县新文学皮革有限公司“7.17”一般中毒和窒息事故调查报告

2023年7月17日14时40分许，永新县新文学皮革有限公司机修人员在污水处理池（以下简称厌氧池）查看机修效果过程中，发生一起中毒和窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失约110万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县政府成立由县应急管理局牵头，县工业园区管委会、县生态环境局、县公安局、县总工会、县人社局等部门组成的永新县新文学皮革有限公司“7.17”一般淹溺事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加，开展事故调查有关工作。同时，事故调查组聘请2名工贸和化工领域的技术专家，为事故调查提供技术指导服务。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范整改措施。

经事故调查组认定，永新县新文学皮革有限公司“7.17”一般中毒和窒息事故是一起因作业人员未遵守有限空间作业安全操作规程、未向企业主要负责人以及安全管理人员报备，违规进入厌氧池平房内，而导致的一般中毒和窒息生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

事故发生单位。永新县新文学皮革有限公司。统一社会信用代码：91360830MA37P6LM54；注册资本：伍佰万元整；类型：有限责任公司（自然人独资）；成立日期：2018 年 01 月 17 日；法定代表人：代建菊；住所：江西省吉安市永新县工业开发区皮革产业园；经营范围：毛皮采购、加工、制造；皮革销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。登记机关：永新县市场监督管理局；核准日期：2023 年 4 月 19 日。

2019 年 8 月，江西鑫阳光制革有限公司的厂房和设备通过法拍拍卖给了永新县新文学皮革有限公司。公司设立行政部、生产部、财务部等部门，其中行政部负责：安保、对外接待、人事、后勤、环保等工作事项；生产部负责：安全生产、质量技术开发、设备管理维修、污水处理及锅炉等。2020 年 7 月 30 日公司设置了安全管理机构、配备了安全管理人员，2020 年 8 月 5 日，公司成立了安全生产领导小组，明确了安全生产领导小组职责。主任为范文敏，副主任为范文耀，

成员分别为贺四发、张朝林、刘泉芳、罗某某、张跃。其中范文敏、刘泉芳分别参加了2020、2021、2022年度工贸行业主要负责人和安全管理人员安全培训教育，经考核为合格。

2023年5月1日，公司法定代表人代建菊出具书面委托书，授权委托范文耀代表其本人全权处理永新县新文学皮革有限公司环保处理和安全生产方面的工作并签署相关文件。委托期限至2026年4月30日止。

（二）事故发生经过及应急救援情况

7月17日上午7时30分许，公司安全管理人员刘泉芳等人到污水处理站厌氧池房内，对作业人员进行技术交底，现场检查房内通风、气体检测等有关事项，签字确认，并报经企业主要负责人范文耀批准后，罗某某和陈建勇、陈万兵等作业人员穿戴好个人防护，到厌氧池维修曝气管道。于9时许，结束维修工作。

当天14时30分许，罗某某从公司大门口走到污水处理站，碰到污水处理员徐秋华并询问厌氧池平房内曝气管道修好没有，徐秋华回答说没有修好。随后2人一起走到污水处理站厌氧池房，查看曝气管道泄漏（泄漏点位于从厌氧池房东南墙开始第二根曝气管，从西南墙开始20cm处）是否维修好。

到达厌氧池房外后，罗某某叫徐秋华去打开厌氧池曝气管道阀门（位于厌氧池房东北墙外约50cm处），并且重复

几次来回开启和关闭管道阀门，他来听曝气管是否有漏气的声音。

徐秋华重复开启和关闭管道阀门几遍，在听到罗某某说“好了，好了”后，站在厌氧池房东北角窗户，看到罗某某从厌氧池房西南角的推拉窗爬进了厌氧池内，蹲在了临时搭设在厌氧池一块木板上，在查看泄漏情况，徐秋华见状，就喊罗某某快出来，罗某某也没有反应，大概过了一两秒，罗某某又往前走了两步，到了厌氧池中间围堰（厌氧池为长方形用围堰分为 4 个大小相当的四个小厌氧池），突然蹲下后，跌入到厌氧池内。

徐秋华见情况不妙，便砸开厌氧池东面门锁，打开房门，看到罗某某身体后脑勺和背部浮在水面上，徐秋华顺手找到一根约 2m 长、前端弯曲的铁钩，想把罗某某从池里钩上来。无效后，徐秋华跑到一车间请求救援，员工吴燕龙、贺银宝等人闻讯后，跑到厌氧池房，打开厌氧池房所有推拉窗，并砸开西面门锁，打开门进行通风。在场人员见状后，拨打了“120”急救电话。

14 时 38 分许，范文耀接到儿子报告说污水处理站那边出事后，立即赶到厌氧池房，站到房门外看到罗某某还浮在水面上，随后和其他人员讨论施救方案，商量用铁钩把罗某某钩上来。

14 时 42 分许，范文耀佩戴防毒面具和防毒口罩，用安全绳绑住腰间，进入厌氧池房内用铁钩钩住罗某某腰间，在

其他人员配合下，一起将罗某某身体拉到厌氧池房旁边。随后，张朝林、陈章杰、徐秋华等人依次对罗某某进行人工呼吸，徐秋华在人工呼吸过程中观察到罗某某鼻孔和口腔内有少量的水流出。

14 时 47 分许，县人民医院“120”救护车接报赶赴现场后，医护人员对罗某某进行抢救，做心电图。14 时 56 分许，经抢救无效后，医生在心电图上载明：心脏骤停，现场死亡。

16 时 49 分许，死者家属向“110”报警；16 时 51 分许，接警后，县公安局刑侦大队技术人员赶赴现场对死者尸体进行检查，排除他杀后，把遗体送往县殡仪馆安置。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.安全生产管理不到位，“三违”现象突出。永新县新文学皮革有限公司未按规定督促从业人员严格执行各项安全生产规章制度和操作规程;未按规定督促、教育从业人员规范佩戴、使用劳动防护用品；危险作业审批管理不到位。事发当天，死者罗某某在未经许可（审批），未经现场安全确认，未进行通风、有毒有害气体检测，未做好个人防护措施，穿戴劳动防护用品，违规擅自从厌氧房推拉窗爬进厌氧池内，导致其中毒窒息死亡。

2.应急救援器材配备不到位。永新县新文学皮革有限公司未专门针对污水处理站存在的硫化氢配备专用的防毒面具和气体防护设备（有毒气体的防毒面具应配备正压式空气

呼吸器，严禁配备自吸式防护器具）。

（四）事故现场情况

事发地点位于永新县新文学皮革有限公司厌氧池平房内，平房长约 6.5m,宽约 4.5m,池内深 6m,面积约 30 ㎡。用途为污水处理，铁皮加玻璃窗户结构。事发时厌氧池污水深约 4.8 米。事故现场如下图:



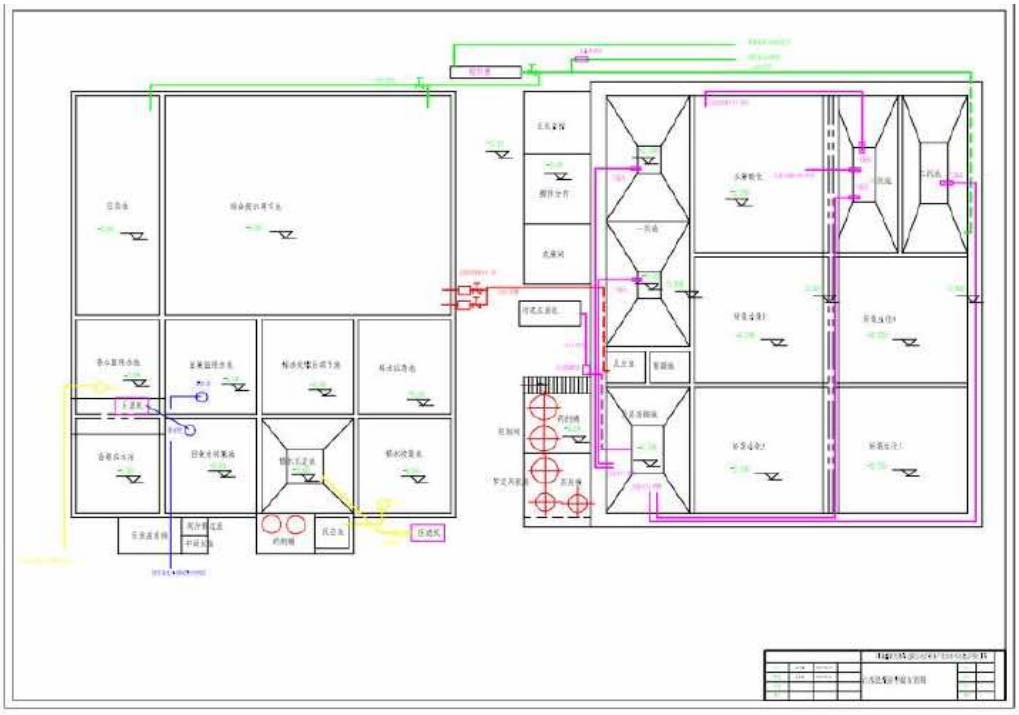
图 1.事故地点图（永新县新文学皮革有限公司厌氧池房）



图 2.**罗某某**进入厌氧池所爬推拉窗



图 3.事故现场污水处理池（厌氧池）内部图



4.永新县新文学皮革有限公司污水处理站平面布置图

（五）事故现场勘验情况

经公安机关现场勘验，事故现场位于新文学皮革有限公司污水处理区，设有人员通道、露天沉池、污水处理池（厌氧池）；中心现场位于该污水处理区一厌氧池平房内。

厌氧池系一简易平房，平房西南墙开有一推拉窗，推拉窗呈开放状态，西北墙开有一单开门，单开门呈关闭状态；污水处理池内见黑色不明液体，厌氧池设有管道。

（六）事发当天天气情况

调取县气象局天气资料证明，2023 年 7 月 17 日天气实况。事发企业所处高桥楼镇站:最高气温 35.4℃，出现时间为 15 时 15 分;最低气温 24.0℃，出现时间为 6 时 00 分;极大风速为 11.3 米/秒，出现时间为 19 时 32 分；本日无降雨。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况（死亡 1 人）

死者**罗某某**，男，汉族，47 岁，出生年月：1976 年 11 月 8 日，住址：永新县禾川镇**********，身份证号：**********。2023 年 2 月 1 日**罗某某**与永新县新文学皮革有限公司签订《劳动合同》，自 2023 年 2 月 1 日起至 2024 年 1 月 31 日止。**罗某某**系永新县新文学皮革有限公司机修主管。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986）核定，本起事故造成直接经济损失 110 万元（不含事故罚款）。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及现场应急处置情况

事发后，在场的污水处理工徐秋华迅速砸开厌氧池房内西门，在一人施救困难的情况下，及时通知企业主要负责人和其他工友开展救援工作，救援过程中，相关人员佩戴防毒面具，做好个人防护，防止次生事故发生。在把罗某某救上来后，工友依次对其进行了人工呼吸，现场有关人员第一时间拨打了“120”急救电话，主要负责人及时向县工业园区管委会领导报告事故情况。

（二）善后处置情况

7月18日，经有关部门介入调解，死者家属与永新县新文学皮革有限公司签订了《调解协议书》，一次性赔付因工死亡补助金、丧葬费、工龄补偿款等合计约110万元，赔偿款于7月20日全部到位。死者已火化安葬，家属情绪稳定，社会舆情平稳。

（三）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，现场有关人员及时报“120”急救电话，县医院接报后及时赶赴现场，县“110”指挥中心在接警后，迅速安排警力赶往现场处置，安抚死者家属。公司负责人获悉情况后，及时向当地政府、行业主管部门以及应急管理部门报告，事故信息报告及时。

四、事故的原因分析

（一）直接原因

1.机修班主管罗某某，安全意识淡薄，且麻痹大意、掉

以轻心，在进入受限空间作业前未按“先通风、再检测、后作业”的原则，在未办理危险作业审批，未佩戴任何防护用品的情况下，违规打开厌氧房推拉窗爬入房内作业，最终导致中毒窒息死亡，是这起事故发生的直接原因之一。

2.厌氧池在厌氧条件下产生的硫化氢气体封存于污泥内，**罗某某**和徐秋华在查看曝气管道泄漏情况时频繁打开和关闭曝气管道开关，气流冲击厌氧池内的污泥，导致溢出硫化氢气体浓度超过100ppm（2023年8月19日14时38分至47分专家使用两个便携式可燃有毒气体探测仪分别对事故现场进行检测，硫化氢浓度均已超出仪器检测上限，仪器最大量程为100ppm）。厌氧池房内的硫化氢浓度严重超标也是造成事故发生的直接原因之一。

（二）间接原因

1.安全生产主体责任落实不到位。永新县新文学皮革有限公司未牢固树立安全发展理念，没有处理好安全生产与经济效益之间的关系，重效益，轻安全，未按规定落实全员安全生产主体责任，未建立健全各项安全管理制度和安全生产操作规程。

2.安全风险辨识不到位。永新县新文学皮革有限公司未按规定对污水处理站开展安全风险辨识和评估、事故隐患排查:硫化氢中毒事故防范和应急处置不当，应急预案、应急

知识培训不到位。

3.安全生产管理不到位。永新县新文学皮革有限公司未按规定督促从业人员严格执行各项安全生产规章制度和生产操作规程;未按规定督促、教育从业人员规范佩戴、使用劳动防护用品；危险作业审批管理不到位。

4.应急救援器材配备不到位。永新县新文学皮革有限公司未专门针对污水处理站存在的硫化氢配备专用的防毒面具和气体防护设备（有毒气体的防毒面具应配备正压式空气呼吸器，严禁配备自吸式防护器具）。

（三）事故类型

经专家现场勘察，了解事发时天气情况、厌氧池房内工作环境状态，现场检测厌氧池有毒有害气体浓度数据、询问现场有关人员等，综合分析，事发时厌氧池房内硫化氢浓度超标，导致**罗某某**中毒窒息死亡。

（四）事故性质

经调查认定，永新县新文学皮革有限公司“7·17”一般中毒和窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

罗某某，男，系永新县新文学皮革有限公司机修主管，安全意识淡薄，在进行有限空间作业时，未遵守安全操作规

程以及相关安全管理制度，未向企业主要负责人以及安全管理人员报告，未经许可，违规进入厌氧池房的行为，其行为违反了《安全生产法》第五十七条[1]之规定，对本次事故负主要责任。鉴于其在事故中死亡，根据《刑事诉讼法》第十六条之规定，免予追究其刑事责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

永新县新文学皮革有限公司。未认真落实安全生产主体责任，履行安全生产职责不力，未建立健全本单位安全生产责任制，违反了《安全生产法》第二十一条第一项[2]、第二十二条[3]之规定；对现场作业人员**罗某某**违反操作规程的行为未

1.《安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2.《安全生产法》第二十一条第一项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

3.《安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

4.《安全生产法》第二十五条第六项;生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

5.《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

及时发现并制止，违反了《安全生产法》第二十五条第六项[4]等国家有关法律法规规定，应对本事故负安全管理责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第一项[5]、《江西省安全生产行政处罚裁量适用标准》（2022 年版）第 86 项[6]之规定，建议由县应急管理局对其实施行政处罚。

（三）对事故有关人员处罚建议

范文耀，永新县新文学皮革有限公司主要负责人。作为新文学皮革有限公司安全生产第一责任人，督促作业现场落实安全生产检查与隐患排查治理、安全生产责任制度不到位。其行为违反了《安全生产法》第二十一条第五项[7]等规定，对事故发生负有领导责任，建议由永新县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项[8]的规定对其给予行政处罚。

六、事故防范措施

6.《江西省安全生产行政处罚裁量适用标准》（2022 年版）第 86 项：事故发生单位对生产安全事故负有责任。【处罚档次】一档：死亡 1 人，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失，负有重要责任的；【裁量幅度】一档：处 30 万元以上 50 万元以下的罚款；

7.《安全生产法》第二十一条第五项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

8.《安全生产法》第九十五条第一项:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强有限空间作业企业安全生产监督管理，提出如下措施建议。

（一）提高政治站位。各地各部门要深入贯彻学习习近平总书记关于安全生产重要论述和指示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，坚持以人民为中心的发展思想，始终把人民群众生命安全放在第一位，坚守发展绝不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线。

（二）加强属地政府监管强度。属地监管部门要进一步落实属地监管责任，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求。及时组织辖区内生产经营单位的开展安全事故警示教育，开展重大事故隐患排查专项整治行动，进一步压实生产经营单位安全生产主体责任，督促生产经营单位落实各项安全生产工作，防范和遏制同类事故的发生。

（三）压实企业安全生产主体责任。各监管部门要多措并举压实企业安全生产主体责任。一是要进一步推动落实企业全员安全生产责任制。各行业主管部门要结合本行业领域特点，依法督促企业建立、健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，层层压实从企业主要负责人到管理人员到各岗位人员的安全生产责任；二是要强化企业重点人员的责任落实，将企业主要负责人、安全管理人员、特殊作业人员列为重点，不断强化重点人员的安全意识和能力水平，促进企业本质安全水平的提升；三是要强化企业安全文化构建，将安全生产红线意识、安全发展理念贯穿到生产经营各个环节、灌输到每个从业人员思想中、融入到企业

安全文化中；四是要加大安全投入，按要求落实安全费用提取、安全生产责任保险等工作，根据实际购置充足的安全设备设施和劳动防护用品，为从业人员提供安全保障；五是加强生产经营现场管理，特别是有限空间等风险较大作业现场的管控，督促工人严格遵守安全生产规章制度和操作规程，遵章守纪，杜绝“三违”，坚决做到不安全不开工、不上岗。

（四）严格有限空间作业等特种作业管理。各企业要引以为戒，严格有限空间等特种作业管理，一是要建立健全全员安全生产责任，严格督促从业人员履行安全职责；二是要对公司开展安全风险辨识，制定各项管控措施；三是要加强安全管理，建立健全安全管理台账，细化监管措施，建立隐患排查治理制度和隐患整改台账，及时排查治理事故隐患，严格作业现场安全管理，落实安全防范措施，严格督促从业人员规范佩戴、使用劳动防护用品和危险作业审批；四是要配齐配备劳动防护用品和应急救援器材和设备，加大从业人员的安全教育培训，制订切实可行的应急救援预案并定期组织应急救援演练，提高公司的安全管理水平，避免类似事故的再次发生。

附件：《永新县新文学皮革有限公司“7.17”一般中毒和窒息事故调查报告》审议意见表

永新县新文学皮革有限公司“7·17”

一般淹溺事故调查组

2023年10月9日